

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3602/2533

นางเฉลา จันทรสงคราม
นายวิจิตร อรามกุล

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 137

การที่จำเลยซึ่งทราบดีอยู่แล้วว่าบ้านพิพาทเป็นของโจทก์ ได้นำยืดยานดังกล่าว โดยแจ้งแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าบ้านนั้นเป็นของ ก. เช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยได้แจ้ง ข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 แล้ว เพราะคำว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายดังกล่าวหาได้มีความหมายจำกัดเฉพาะว่าจะ ต้องเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ แต่ยังมีความ หมายรวมถึงเจ้าพนักงานอื่นโดยทั่วไปด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗, ๒๖๗

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๓๗ จำคุก ๓ เดือน ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายนพดลเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มีหน้าที่ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และในการนำยึดบ้านพิพาท จำเลยได้แจ้งข้อความแก่นายนพดลว่าบ้านนั้นเป็นของนางกนกพร ซึ่งความจริงจำเลยทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นบ้านของโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ แล้ว ทั้งนี้เพราะคำว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายดังกล่าวนี้หาได้มีความหมายจำกัด เฉพาะว่าจะต้องเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังที่จำเลยเข้าใจไม่ แต่ยังมีความหมายรวมถึงเจ้าพนักงานอื่นโดยทั่วไปด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สวิน อักษรายุธ-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายประทีป เฉลิมภัทรกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายราเชนทร์ จัมปาสุต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ